Auszug aus dem Bauvertrag – Umspannwerk Nord

Vertrag Nr. UW-2291-BV vom 12.01.2026 | Projekt-Nr.: UW-2291

Der folgende Auszug gibt die für die Bauausführung maßgeblichen Regelungen des Bauvertrags zwischen dem AG und dem AN über die Erneuerung der 110-kV-Schaltanlage im Umspannwerk Nord wieder. Ergänzend gilt die VOB/B in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung.

§ 4 Ausführungsfristen

(1) Der AN beginnt mit den Arbeiten am 02.02.2026 und stellt die Leistung bis zum 13.03.2026 abnahmereif fertig. Beide Termine sind verbindliche Vertragsfristen im Sinne von § 5 VOB/B. Spätestens 10 Werktage vor Beginn legt der AN dem AG einen mit der Netzleitstelle abgestimmten Bauzeitenplan vor.

(2) Sieht sich der AN in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat er dies dem AG unverzüglich anzuzeigen (Behinderungsanzeige nach § 6 Abs. 1 VOB/B). Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem AG deren Tatsache und hindernde Wirkung offenkundig bekannt waren.

(3) Die Anzeige bedarf der Schriftform und ist an die Projektleitung des AG zu richten.

§ 5 Bedenken gegen die Art der Ausführung

(1) Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, gegen die Güte der vom AG gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem AG unverzüglich mitzuteilen (Bedenkenanzeige nach § 4 Abs. 3 VOB/B).

(2) Hält der AG trotz einer ordnungsgemäßen Bedenkenanzeige an seiner Anordnung fest, so haftet der AN nicht für die daraus entstehenden Mängel.

(3) Die Anzeige bedarf der Schriftform und ist an die Projektleitung des AG zu richten.

§ 6 Vergütung und Zahlung

(1) Die Vergütung für die Leistungen nach LV-Position 4.2.7 beträgt pauschal 1.248.500,00 EUR netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 %.

(2) Abschlagszahlungen sind binnen 21 Kalendertagen nach Zugang einer prüffähigen Abschlagsrechnung zu leisten. Die Schlusszahlung ist spätestens 30 Tage nach Zugang der prüffähigen Schlussrechnung fällig.

(3) Überschreitet der AN die Frist nach § 4 Abs. 1 schuldhaft, so hat er für jeden Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Nettoauftragssumme zu zahlen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Nettoauftragssumme.

§ 7 Abnahme

(1) Nach Fertigstellung der Leistung findet eine förmliche Abnahme statt; eine fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5 VOB/B ist ausgeschlossen. Der AN zeigt die Fertigstellung schriftlich an. Die Abnahme ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Fertigstellungsanzeige beim AG

durchzuführen. Über die Abnahme wird ein gemeinsames Protokoll gefertigt, in das vorbehaltene Mängel, vorbehaltene Vertragsstrafen sowie etwaige Einwendungen des AN aufzunehmen sind.

(2) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den AG über. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag der Abnahme und beträgt 5 Jahre.

§ 8 Sicherheitsleistung

(1) Als Sicherheit für die Mängelansprüche behält der AG 5 % der Schlussrechnungssumme ein (Sicherheitseinbehalt). Der AN ist berechtigt, den Sicherheitseinbehalt durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts abzulösen.

(2) Der nicht verwertete Sicherheitseinbehalt ist nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückzugeben, spätestens jedoch am 31.03.2031.

Anlage 1 – Begriffe und Abkürzungen

Auftraggeber (AG): Acme Energie Netz GmbH, vertreten durch Dipl.-Ing. M. Weber.

Auftragnehmer (AN): Albrecht Elektrotechnik GmbH, vertreten durch K. Albrecht.

VOB/B: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B, Ausgabe 2016.

LV: Leistungsverzeichnis des AG, Stand 05.12.2025.